

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3500/2535

นายสม ศรีสวัสดิ์

โจทก์

นางบุญเทียม ศรีเสน

จำเลย

นายไชยวุฒิ วรรณรักษ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 223 ทวิ

ความว่า โจทก์อุทธรณ์พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าอุทธรณ์ของโจทก์ไม่ใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่อนุญาตให้ยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ให้ยกคำร้อง

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าคดีขาดอายุความหรือยัง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งจำเลยไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ และมีได้คัดค้านคำร้องดังกล่าว โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ ยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกาและรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลแสดงว่าจำเลยและบริวารบุกรุกเข้าไป รบกวนการครอบครองที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวาร เข้าเกี่ยวข้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องขออนุญาตยื่นอุทธรณ์โดยตรงต่อศาลฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์และยกคำร้องดังกล่าว (อันดับ 51,50)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ทั้งจำเลยมิได้คัดค้านคำร้องดังกล่าว จึงอนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ โดยตรงต่อศาลฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ วรรคแรกให้ศาลชั้นต้นรับไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์เฉพาะปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจฟ้อง ทั้งจำเลยมิได้คัดค้านคำร้องดังกล่าว จึงอนุญาตให้โจทก์ยื่นอุทธรณ์ โดยตรงต่อศาลฎีกาได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 223 ทวิ วรรคแรกให้ศาลชั้นต้นรับไว้ดำเนินการต่อไป

(โสภณ จันทระ-เจริญ นิลเอสงฆ์-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ